

한 국 국 제 협 력 단 감 사

주 의

감 사 명 : 한국국제협력단 자회사 종합감사

제 목 : 이사회 및 주주총회 운영 관련 절차 미준수

관계부서 : 한국국제협력단 자회사 (주)○○○

내 용

1. 업무개요

(주)○○○는 「상법」 및 「정관」에 따라 기관의 최고 심의·의결 기구인 주주총회와 이사회를 운영하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

(주)○○○는 「정관」 제22조 제1항에 의거, 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회 결의에 따라 대표이사가 소집하며, 제25조에서는 주주총회의 의결사항을 명시하고 있다. 「정관」 제33조에 의하면, 이사 및 감사는 주주총회에서 선임하고, 대표이사는 주주총회와 이사회의 의장이 된다.

또한, 「정관」 제38조 제1항에서는 이사회를 통한 심의·의결 사항을 각 호로 규정하고 있으며, 그 중 제1호는 주주총회를 소집하기 전 이사회를 개최하여 주주총회의 소집과 상정 안건을 의결하도록 명시되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

① 「보수규정」 제정 절차 미준수

(주)○○○는 2019. 4. 30., 제2차 주주총회를 통해 (주)○○○ 「보수규정」을 제정하였다. 「보수규정」은 「정관」 제38조 제1항 제6호에 따라 이사회 심의·의결 대상이며, 부칙에도 동 규정은 이사회의 승인을 받은 날부터 효력이 발생한다고 되어 있다.

그러나 제2차 주주총회 전에 개최된 제2차 이사회에 상정된 안건은 총 3건으로 (주)○○○ 「취업규칙」 제정, (주)○○○ 「인사규정」 제정, (주)○○○ 「회계규정」이며, 「보수규정」의 제정은 포함되어 있지 않은 것이 확인되었다.

또한, 「정관」 제38조 제1항 제1호에 따라 주주총회에 제출할 의안은 이사회의 심의·의결사항이기 때문에 「보수규정」 제정 안건도 절차상 이사회의 의결을 거쳐 사전 승인되어야 주주총회에 제출할 수 있는바, 동 규정은 「정관」에 기재된 절차를 준수하지 않은 채 제정되었다.

② 「직제규정」 개정 절차 미준수

(주)○○○는 2023. 6. 22., 제26차 이사회를 통해 「직제규정」 개정안을 수정 가결하였다.

개정된 「직제규정」은 이사회에서 의결이 된 후부터 효력이 발생하므로 그 이후에 관련한 후속조치를 시행할 수 있다. 그러나 이미 이사회 개최 한 달 전 직군 조정을 이미 완료한 후에 근로계약서를 재작성하였고, 인사 명령 및 인사 회보 게시를 사전 실시하여 이사회 의결없이 인사가 시행된 사실이 확인되었다¹⁾.

③ 주주총회 의결사항 미반영

(주)○○○는 「상법」 제388조 제1항²⁾ 및 「정관」 제32조 제3항³⁾에 의거, 자본금 총액이 10억원 미만인 회사에 해당하여 1인 또는 2인의 이사를 선임할 수 있다.

이에 (주)○○○는 2018. 12월 설립 후, 2019. 2. 13.에 제1차 임시 주주총회를 개최하여 「정관」 제33조에 따라 의결안건 제1호 ‘(주)○○○ 대표이사 및 감사 선임의 건’ 및 제2호 ‘(주)○○○ 이사 선임의 건’을 안건으로 상정하였다.

당시 주주총회에서 (주)○○○ 의장은 출석 주주에게 비상임이사 3명의 선임을 요청하였으나 주주는 (주)○○○와의 업무관계 등을 우선 고려하여 모회사 직원을 대표하는 비상임이사 2인을 선임하는 것으로 정하여, 업무관계가 긴밀한 모회사인 협력단 소관부서의 장을 당연직 비상임이사로 선임하였다.

선임된 비상임이사는 (주)○○○ 등기부에 등재가 되었으나, 이를 즉시 「정관」에 반영하는 개정 절차를 진행하지 않았으며, 그 결과 이사회 재적수와 정족수의 기준이 매년 달라지는 등 임원의 재적수에 대한 혼선을 야기하였다.

조치할 사항

(주)○○○ 대표이사는,

「상법」 및 (주)○○○ 「정관」 등 관련 규정을 숙지하여 절차를 미준수하거나 의

1) 이는 당시 이사회에서도 협력단 비상임이사가 절차에 대한 문제점을 지적한 바 있으며, (주)○○○는 일정상의 이유로 이사회 의결사항을 임의적으로 결정하여 선행 조치하였다고 답한 바 있음.

2) 「상법」 제383조(원수,임기) ①이사는 3명 이상이어야 한다. 다만, 자본금의 총액이 10억원 미만인 회사는 1명 또는 2명으로 할 수 있다.

3) (주)○○○ 「정관」 제32조(이사와 감사의 원수) ③ 제1항에도 불구하고 자본금의 총액이 10억원 미만인 경우에는 이사를 1인 또는 2인으로 할 수 있고, 감사를 선임하지 아니할 수 있다.

결사항을 제대로 반영하지 않는 일이 재발하지 않도록 주주총회 및 이사회 운영에
유의하시기 바랍니다. (주의)